

제433회 국회
(임시회)

정무위원회회의록 (법안심사제1소위원회)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년3월31일(화)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206825)
2. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2212251)
3. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2213054)
4. 행정규제기본법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213436)
5. 행정규제기본법 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2213918)
6. 행정규제기본법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216129)
7. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)
8. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)
9. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2215327)
10. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
11. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
12. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
13. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
14. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
15. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
16. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)

20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)
26. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
27. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
29. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
30. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
31. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
32. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호

- 2214418)
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)
 42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)
 43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
 44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
 45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
 46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)
 47. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)
 48. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
 49. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
 50. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
 51. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
 52. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
 53. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)
 54. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
 55. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
 56. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
 57. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
 58. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
 59. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206825)	7
2. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2212251)	7
3. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2213054)	7
4. 행정규제기본법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213436)	7
5. 행정규제기본법 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2213918)	7
6. 행정규제기본법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216129)	7
7. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)	7
8. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)	7
9. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2215327)	7
10. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)	7
11. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)	7
12. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)	7
13. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)	7
14. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)	7
15. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)	7
16. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)	7
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)	7
18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)	7
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)	7
20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)	7
21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)	7
22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)	8
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)	8
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)	8

25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)	8
26. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)	8
27. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정에 의원 대표발의)(의안번호 2214992)	8
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)	8
29. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)	8
30. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)	8
31. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)	8
32. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)	8
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)	8
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)	8
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)	8
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)	8
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)	8
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)	8
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)	8
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)	8
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)	8
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)	8
43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)	9
44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)	9
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호	

2212222)	9
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)	9
47. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)	9
48. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)	9
49. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)	9
50. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)	9
51. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)	9
52. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)	9
53. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)	9
54. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)	9
55. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)	9
56. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)	9
57. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)	9
58. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)	9
59. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)	9

(10시10분 개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제433회 국회(임시회) 정무위원회 제1차 법안심사제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 심사할 안건은 국무조정실 소관 6건의 법률안과 금융위원회 소관 53건의 법률안입니다.

오늘 회의 진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

다만 동일한 제명의 법률안을 통합 조정하여 위원회 대안으로 의결할 필요가 있는 경우 위원들께 해당 사항을 안내드린 후 의결할 수 있도록 하겠습니다.

그리고 효율적인 의사진행을 위해서 수석전문위원님의 보고와 정부 측 의견은 법률안

의 주요 쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 배석하신 분들께서 답변을 하시는 경우에는 속기록 작성을 위해서 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

효율적인 의사진행을 위해서 언론 공개는 여기까지 하도록 하겠습니다. 언론인 여러분들께서는 양해를 해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 행정규제기본법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2206825)
2. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2212251)
3. 행정규제기본법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2213054)
4. 행정규제기본법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213436)
5. 행정규제기본법 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2213918)
6. 행정규제기본법 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2216129)
7. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2213817)
8. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214345)
9. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2215327)
10. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
11. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
12. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
13. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
14. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
15. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
16. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
17. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
18. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
21. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)

22. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
23. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)
26. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
27. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
29. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
30. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
31. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
32. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)

43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)
47. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)
48. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
49. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
50. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
51. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
52. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
53. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)
54. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
55. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
56. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
57. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
58. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
59. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)

(10시11분)

○소위원장 강준현 의사일정 제1항부터 제59항까지 이상 59건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 국무조정실 소관 법률안에 대해서 심사하도록 하겠습니다.

오늘 심사를 위해서 김용수 국무2차장과 관계 공무원들이 출석하셨습니다.

의사일정 제1항부터 제6항까지 이상 6건의 행정규제기본법 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 행정규제기본법 일부개정법률안 소위자료를 중심으로 설명드리겠습니다.

먼저 1페이지입니다.

개정안 주요 내용을 설명드리면 사후규제영향평가의 법적 근거를 마련하고 규제심사 대상에 생명·안전·환경 관련 규제의 폐지·완화를 포함하고 규제개선 업무수행 공무원에 대한 면책 규정 명확화 등입니다.

자료 5페이지입니다.

현행법은 중앙행정기관이 규제를 신설·강화하려는 경우 규제영향분석을 하도록 의무화하고 있으나 기존규제 정비에 대해서는 구체적인 정비 방법을 규정하고 있지 않습니다. 따라서 개정안은 기존규제 정비를 위해 사후규제영향평가를 실시하도록 하려는 것입니다.

우측 표를 보시면 3건의 개정안이 있는데요 평가대상, 평가수행, 규제정비, 재심사 및 결과통보에 대해서 규정하고 있습니다.

평가대상의 경우에는 정태호 의원님 안이 좀 자세하게 규정을 하고 있고요. 평가수행 같은 경우에는 규제 소관 중앙행정기관 또는 전문연구기관. 규제정비 관련해서는 박상혁 의원안·정태호 의원안 동일하게 사후규제영향평가, 규제합리화위원회 심사, 심사 결과에 따라 중앙행정기관장에게 규제 정비 권고. 마지막으로 재심사 및 결과통보에 대해서 정태호 의원님 안이 위원회 권고에 이의가 있는 경우 중앙행정기관장이 재심사 요청 가능하고 권고 처리결과는 위원회에 제출하도록 하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 수석전문위원님 검토의견에 대해서 이의 없습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○김상훈 위원 정태호 의원님 안으로 하면 되겠네요.

○소위원장 강준현 정태호 의원님 안에 동의하신다고요?

(「예」 하는 위원 있음)

다른 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 계속해서 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 12페이지 설명드리겠습니다.

규제심사 대상에 생명·안전·환경 관련 규제의 폐지·완화를 포함하는 3건의 개정안입니다.

현행법은 기존규제를 폐지·완화하는 경우에 대하여는 별도의 심사절차를 규정하고 있지 않습니다. 개정안은 중앙행정기관이 국민의 생명·안전·환경 관련 규제를 폐지·완화하려는 경우 규제영향분석 및 자체심사를 거쳐 규제합리화위원회 심사를 받도록 하고 있습니다.

개정안은 생명·안전·환경 관련 규제 완화에 신중을 기하고 규제를 폐지·완화하는 경우

에도 규제영향분석을 통해 그 파급효과를 검토할 수 있게 하려는 취지로 보입니다.

규제심사 대상과 관련해서 차이가 있는데요. 김정호 의원님 안은 환경은 그 대상 범위가 넓고 장기적인 특성이 있어 체계적 분석의 어려움이 있고, 박상혁 의원님 안의 경우에는 생명·안전에 간접적 영향을 미치는 규제까지 포함하는 것으로 인식될 가능성이 있으며, 정태호 의원안은 대통령령으로 규제심사 대상을 구체화하도록 위임하고 있으나 포괄위임의 문제가 있기 때문에 저희 수정의견은 ‘생명·안전 관련 규제’를 ‘국민의 생명 또는 안전에 직접적인 영향을 미치는 재난사고 및 질병의 예방 및 관리 등을 위한 규제’로 수정하는 것입니다.

둘째, 규제영향분석 기준을 제시하고 있는데 정태호 의원안과 같이 규제영향분석 기준에 규제 존속기한·재검토키한 설정에 관한 사항을 포함할 필요성이 있을 것으로 보입니다. 이에 따른 일부 자구 수정이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 저희는 전문위원님 검토의견처럼 정태호 의원안을 수정한 그 수정안에 대해서 전부 다 동의를 합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣겠습니다.

강명구 위원님.

○강명구 위원 2차장, 이중규제 우려가 있지 않을까요? 김정호·박상혁·정태호 의원의 경우에는 어쨌든 생명·안전·환경 관련 규제를 폐지하거나 완화할 때 규제합리화위원회 심의를 받도록 의무화하자라는 거잖아요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예.

○강명구 위원 그러면 중앙행정기관은 동법 제19조를 통해 가지고 기존규제도 자체적으로 정비할 권한이 있고 또 행정절차법 제46조 관련 법령에 따라 위원회의 동일한 심의를 거치게 한다 이렇게 돼 있거든요. 그러면 여기에 추가로 위원회의 심의를 의무화할 경우에 두 번 심의받게 되는 것 아닌가 하는 생각이 드는데, 불필요한 행정절차만 계속 규제로 만드는 것 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 생각하세요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그것은 제가 조금 설명을 드리겠습니다.

기본적으로 이 법령을 제·개정할 때 그때는 무조건 총리실 규제실에 심사의뢰를 합니다. 그래 가지고 심사대상이 되는지 안 되는지 어차피 한 번 거르게 돼 있거든요.

○박상혁 위원 그건 현행에도 다 그렇게 돼 있는 거지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예. 그래서 그동안에는 규제 강화하는 것을 막는 게 일단 심사의 목적이었기 때문에 완화하는 것은 거기서 바로 일차적으로 보고 패스를 해 주는 것이었는데 그러다 보니까 생명이나 안전에 관한 것도 과도하게 완화를 해서, 어쨌든 완화니까 심사 안 하고 그냥 바로 패스했다가 나중에 어떤 데미지 같은 것을 줄 수 있는 소지가 생길 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서도 좀 보자라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 그것은 어차피 기존의 플로우에서 과정을 거치는 것이기 때문에 이중심사라든지 그럴 일은 크게 없습니다.

○소위원장 강준현 또 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

의견 없으십니까?

존경하는 한창민 위원님.

○**한창민 위원** 규제 관련해서 규제샌드박스 규정이 행정규제법 19조의3 규정처럼 조금 더 안전과 생명, 건강 그리고 환경, 개인정보, 안전성, 부작용 등 심사할 내용들이 꼼꼼히 시행령에 채겨져야 된다고 생각을 합니다. 지금 이중규제 얘기를 하고 있지만 규제 합리화라는 것은 불필요한 경제적 규제는 내려놓더라도 생명과 안전에 관련된 규제는 강화해야 되는 이것이 명확하게 원칙이 되어야지 그게 안 되고 그냥 이게 규제가 맞냐 안 맞냐 이런 식으로 접근하면 안 된다고 생각하기 때문에 시행령에 어디까지 담을지는 모르겠지만 그런 부분이 꼼꼼하게 채겨져야 된다는 것을 강조하고 싶습니다.

○**국무조정실국무2차장 김용수** 예, 위원님 말씀에 저희도 동의하고요. 이것은 그 시행령에 구체적으로 생명과 안전에 관해서 직접적으로 영향을 주는 게 어느 범위가 되는지를 꼼꼼하게 규정을 해 가지고 실질적으로 생명·안전에 예상 외의 과도한 부작용을 주는 일이 없도록 저희가 심사를 철저히 해 나가도록 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 또 추가 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 25페이지입니다.

생명·안전·환경 보호 필요성 소명 시 규제합리화위원회 권고 이행의무 면제에 관련되는 내용입니다.

현행법은 중앙행정기관이 규제를 신설·강화하려면 규제합리화위원회의 심사를 받아야 하는데 이 규제 신설·강화 안에 대해 규제합리화위원회가 규제철폐 또는 개선을 권고하는 경우 해당 중앙행정기관은 특별한 사유가 없으면 이를 이행하도록 돼 있습니다.

개정안의 경우에는 규제철폐 또는 개선을 권고한 경우에도 해당 중앙행정기관이 생명·안전·환경 보호를 위한 필요성을 소명하면 그 권고를 이행하지 않을 수 있게 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

현행법 제15조에 따라 규제합리화위원회 심사 결과에 이의가 있거나 위원회 권고대로 조치하기 곤란한 사정이 있는 경우 중앙행정기관이 위원회에 재심사를 요청할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견이요.

○**국무조정실국무2차장 김용수** 검토의견에 동의합니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○**박범계 위원** 그냥 논의 없이 동의?

○**유동수 위원** 국무조정실 의견이 바뀐 거네요? 검토보고서의 국무조정실 의견에는 신중히 검토할 필요가 있다고 얘기했는데 검토의견에 동의한다는 건 내용이 바졌다는 겁니

까?

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 일단 저희 의견을 정확히 말씀드리면 김정호 의원님 안은 수용하기 어렵고……

○박범계 위원 그렇게 얘기해야지.

○국무조정실국무2차장 김용수 죄송합니다. 수석전문위원님이 검토보고한 재심사 요청할 수 있다는 점을 고려해야 되기 때문에 김정호 의원님 안은 받기 어렵다 이렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다. 제가 정확하게 말씀드려야 되는데 죄송합니다.

○박범계 위원 그러니까 중요한 건데 그렇게 쉽게 얘기를 하셔 가지고……

○국무조정실국무2차장 김용수 같은 뜻이었는데 제가 표현을……

○박범계 위원 아니, 아까는 같은 뜻 아니었어요.

아무튼 이게 시차가 있을 수 있습니까? 예를 들어서 ‘이것 못 따르겠다’…… 규제합리화위원회에서 ‘이것 이렇게 해라. 이것은 안 된다, 된다’ 이렇게 어떤 결론이 있을 것 아니겠어요, 결정이?

○국무조정실국무2차장 김용수 예.

○박범계 위원 그다음에 그 수명 기관인 중앙행정기관이 ‘이것은 안 됩니다. 못 따르겠습니다’ 이런 간격이 있을 것 아니겠어요? 그런 경우에 치받을 수 있게 하느냐 마느냐의 문제 아니겠어요? 그런데 결론적으로는 그렇게 되면 규제합리화위원회의 소위 권고사항이라는 게 힘을 잃으니까 규제합리화위원회라는 중앙행정기관을 통괄하는 규제에 관한 컨트롤타워의 소위 어소리티(authority)가 떨어지겠지요. 그 점을 우려하시는 것 아니겠어요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 규제합리화위원회에서……

○박범계 위원 그래서 내가 얘기하는 것은, 우리는 그런 현실적인 케이스들에 대한 상상이 잘 안 되는데 이게 시차가 있을 수 있습니까? 그러니까 규제합리화위원회의 의결시점과 현실에 적용되는 것에 시차가 있어서 불합리가 있을 수 있느냐 이 말이에요.

○국무조정실국무2차장 김용수 이렇게 말씀드리겠습니다.

○박범계 위원 그러니까 내 결론은 그런 구체적인 사정변경이 있지 않으면 규제합리화위원회라는 컨트롤타워를 만들어 놔는데 그걸 따르도록 하는 게 맞는 것 같고. 다만 사정변경이 있을 수 있느냐. 예를 들어서 2026년 1월 1일 날 규제합리화위원회가 환경에 관해서 이러한 견해를 갖고 놔는데 그 뒤에 수명 기관인 각급 행정기관이 그걸 따르려고 하니까 그동안에 어떤 경제적인 사정변경이 있어 가지고 ‘그것은 재심사를 해 주십시오. 따를 수 없습니다’ 이런 사례들이 있느냐……

○국무조정실국무2차장 김용수 그런 건 아닙니다.

○박범계 위원 그런 건 아니에요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 무슨 말씀이냐면요 이것은 규제를 신설·강화하려고 하면 규제합리화위원회의 심사를 받아야 되는 거거든요. 그래서 규제합리화위원회에서 심사를 했는데 부처에 올린 안 자체가 적절하지 않다고 판단돼서 그 안을 수정해라 또는 철회해라라고 권고를 하는 겁니다. 사실은 권고라는 게 실질적으로 결정하는 것과 같은 것입니다.

○박범계 위원 그렇지요.

○국무조정실국무2차장 김용수 그러면 그것에 대해서 부처가 권고를 받아들여 가지고 시정하거나 철회를 하면 되는데 부처가 판단하기에는 이것은 한 번 더 심사가 필요하다, 다시 한번 심사를 거칠 필요가 있다라고 하면 바로 다시 재심사 요청을 할 수가 있습니다. 그러면 다시 위원회에서 부처 의견을 들어 가면서 다시 한번 심사를 해서 확정적으로 결정하는 이런 과정이 있다는 겁니다. 그러니까 기존규제를 정비하고 이러는 것과 다른 거기 때문에 시차가 그 사이에 생기는 일은 없습니다.

○유동수 위원 만약에요—여기까지 상정하면 좀 그런데—재심사 요청을 했던 말이에요. 그런데 규제합리화위원회에서 그냥 원래 원안대로 다시 가결을 했어요. 그러면 어떻게 되는 거예요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 부처안대로 말씀하시는 거지요?

○유동수 위원 부처 말고.

○국무조정실국무2차장 김용수 부처가 올린 안에 대해서 규제합리화위원회가 심사를 해 가지고 수정하거나 철회하라고 권고를 했는데 다시 거기에 대해서 부처가 ‘받기 어렵습니다. 합리화위원회에서 심사하는데 좀 정확하게 알지 못하고 심사한 게 있을 수 있습니다. 다시 한번 부처안 원안을 심사해 주십시오’라고 올리는 게 재심사 요청이거든요.

○유동수 위원 올렸는데 그것도 정부안이 안 맞다고 생각해서 원안대로 그냥 고수해서……

○국무조정실국무2차장 김용수 다시 원래의 규제합리화위원회의 의견대로 해라 그렇게 하면 그것은 부처가 따라야 합니다.

○유동수 위원 따른다고 여기에 돼 있지는 않잖아요.

○국무조정실국무2차장 김용수 그것은 왜 그러냐면 1차적으로 심사를 할 때, 재심사는 아주 그런 경우는 드문 거거든요. 2차적으로 심사해 가지고 철회나 개선 권고가 있으면 그것은 부처가 따르도록 돼 있습니다, 현행법에.

○박상혁 위원 제가 다시 한번, 잘 이해를 못 했는데 정부 측 의견이 27페이지에 있는 김정호 의원님의 단서조항을 수용할 수 없다는 취지인가요?

○수석전문위원 정명호 예, 맞습니다. 기존에 재심사제도가 있기 때문에 단서조항에 대해서는 불필요하다, 기존의 재심사제도를 이용하면 된다는 취지입니다.

○김상훈 위원 현행안대로 해도 된다는 말 아니에요?

○수석전문위원 정명호 예, 현행 재심사제도에 따르면 되겠다는 취지입니다.

○유동수 위원 지금 여기 김정호 의원님 안에는 3번에 자연환경의 보전·관리를 위한 규제가 들어가 있잖아요.

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 그런데 우리가 이 부분은 빼기로 했잖아요.

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 그래서 이 안을 동의할 수 없다는 의미로 저는 받아들여져요, 실제 내용으로 보면.

○수석전문위원 정명호 지금 2번 말씀하시는 거지요? 2번하고 3번하고 관계를 말씀하시는 거지요? 12페이지하고……

○유동수 위원 아니, 그러니까 여기에 우리가 환경까지는 안 넣기로 했잖아요, 아까. 그

런데 지금 김정호 의원님 안에는 3번에 자연환경이 들어가 있잖아요.

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 그래서 정부에서 동의할 수 없다는 얘기 아닌가?

○국무조정실국무2차장 김용수 아닙니다. 그런 건 아니고요.

○유동수 위원 그런 건 아니에요?

○국무조정실국무2차장 김용수 그 카테고리가 뭔지 여부와 관계없이 기본적으로 재심사제도가 원래 있기 때문에 그 제도를 활용하면 되는 거기 때문에……

○유동수 위원 그러니까 일반화했다는 거지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 그렇습니다. 다른 제도를 만들 필요가 없다는 뜻입니다.

○박상혁 위원 그러니까 지금 현행대로 하면 된다는 거지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 맞습니다.

○박상혁 위원 김정호 의원님은 현행에 단서를 붙였는데 그것은 현행에 재심사 구조가 있기 때문에 그대로 유지하면 된다 이런 취지인 거지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 맞습니다.

○소위원장 강준현 말을 쉽게 하면 되는데. 그러면 됐네요, 현행대로 하는 걸로.

추가 의견 없으시면 계속 심사하도록 하겠습니다.

○박범계 위원 잠깐. 그런데 현행대로? 현행대로라는 것은……

○국무조정실국무2차장 김용수 재심사제도를 활용하면 된다는 뜻입니다.

○박상혁 위원 조문이 몇 조예요? 재심사제도는 몇 조에 있지요?

○수석전문위원 정명호 25페이지 우측, 15조입니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 15조에 있습니다.

○박범계 위원 그러니까 재심사제도라는 것은 지금 있는 제도잖아요. 그렇지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 맞습니다.

○박범계 위원 그것은 당연히 있어야 될 것 같은데.

○국무조정실국무2차장 김용수 그렇습니다.

○박범계 위원 그런데 지금 원래의 개정안은 ‘권고를 이행하지 않을 수 있게 하려는 것임’ 이렇게 돼잖아요.

○국무조정실국무2차장 김용수 맞습니다.

○박범계 위원 최종적으로 ‘소명하면 이행하지 않을 수 있게 하려는 것임’ 그 소명한다는 것은 규제합리화위원회한테 소명한다는 거잖아요. 그래서 규제합리화위원회가 ‘그것은 납득이 돼. 이해했어. 오케이’ 이런 판단을 받으면이라는 뜻입니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 그 부분이 내용이 부정확하기 때문에 저희가 말씀을 드리는 건데요.

하여간 기본적으로 부처가 추진하려고 하는 규제안에 대해서 최종적인 판단은 규제합리화위원회가 받아들이든지 개선을 시키든지 하는 것입니다. 그래서 현행 이 조문 의원님 안의 내용을 보면 이런 것으로 해석이 될 수가 있습니다. 위원회에서 시정이나 개선을 권고했는데 부처가 그것을 받기 어렵다라고 했을 때 그것에 대해서 자체적으로 소명을 해서 한마디로 합리화위원회에서 승인을 받으면 괜찮다는 것인지, 아니면 자체적으로

대외적으로 소명하고 그냥 할 수 있다는 것인지 불분명한데, 중요한 것은 뭐냐면 결국 규제합리화위원회가 승인을 해야 되는 거거든요. 그런데 그 승인이라는 것은 현재의 재심사제도가 있기 때문에 그 재심사 트랙으로 다시 요청하는 것이 여기에서 소명한다고 하는 것과 사실상 같은 결과가 되는 것이라는 말씀입니다. 그러니까 현행 재심사제도가 있기 때문에 이 소명하는 절차라는 걸 따로 또 둘 필요는 전혀 없고 굉장히 혼선을 초래할 수 있다는 말씀이지요.

○박범계 위원 아니, 그러니까 내가 조문을 안 띄워서 그러는데……

그러면 최종적으로 방금 위원장님이 방망이 치기 직전까지 간 그 자구는 뭐예요? 그걸 한번 읽어 보세요.

○국무조정실국무2차장 김용수 그 자구는 이 개선 권고안 14조 2항 자체, 김정호 의원님 안을 삭제하는 것이지요. 이 조문은 필요가 없다는 뜻입니다.

○박범계 위원 그러면 개정이 안 되는 거네?

○국무조정실국무2차장 김용수 그렇습니다.

○박범계 위원 간단한 얘기였네.

결국 이 뒤에 우리의 문제 제기가 옳았다는 거지요, 저를 포함한 위원님들의?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 맞습니다.

○박범계 위원 그렇게 얘기를 해 줘야 돼.

○국무조정실국무2차장 김용수 죄송합니다.

○박상혁 위원 중복된 내용으로 개정안을 내신 거다 이런 취지인 거지요.

○한창민 위원 이야기를 듣다 보니까 제가 조금 궁금해서 하나만 질문드릴게요.

지금 위원님들이 말씀하셨듯이 지금의 안으로도, 재심사를 요청하는 결로도 충분하다 이러는데 사실은 내용을 보면 충분하지 않은 거예요. 완전히 내용이 다른 거라고 저는 느껴져요. 이것은 규제합리화위원회의 권한을 강화하는 내용이라서…… 지금 이 단서조항과 연결돼 가지고 김정호 의원님 안은 그 권한보다도 각 부처에서 꼭 필요하다고 할 때는 이걸 아예 빼게 되어 있기 때문에 차원이 완전 다른 얘기예요. 그렇지 않습니까?

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 한마디로 얘기해 가지고 부처가 하려고 하는 것에 대해서 위원회가 최종적으로 판단을 해야 된다는 게 가장 기본적인 원칙입니다, 심사해 있어서.

○한창민 위원 그것 때문에 지금 오히려 이 개정안이 불필요하다고 하는 게 정확한 설명이지 이것 개정을 하나 안 하나 똑같다는 식으로 이야기하면 안 된다는 거예요.

○국무조정실국무2차장 김용수 죄송합니다. 저의 취지는 규제 신설·강화에 대해서 최종적인 판단은 규제합리화위원회가 하도록 돼 있는 그 틀이 있기 때문에 그 틀 속에서 다 정리가 될 수 있다는 말씀입니다.

○한창민 위원 알겠습니다.

○박범계 위원 이런 것은 있는 것 같아요.

규제합리화위원회는 나라를 이끌어 가는 데 있어서 가능한 한 정책의 방향을 말 그대로 규제의 철폐 내지는 완화, 개선 이런 쪽에 방점을 찍고 있고, 그러나 각급 행정기관, 정부 각급 부처 입장, 청 입장에서는 현실에 있어서 여러 가지 재난이라든지 환경이라든지 이런 등등에 관련해서 규제의 필요성이 굉장히 있다라고 현실적으로 느끼는, 그래서

정책의 방향성에 약간의 차이가 있는 것 같아요.

그래서 지금 한창민 위원님 말씀하신 것처럼 재심사제도하고는 또 다른 별개의 필요성이 있어서 아마 김정호 의원님이 이 조항을, 개정안을 만든 것 같은데, 그러니저러니 방점이 약간 다르다 하더라도 어찌 됐든 규제합리화위원회라는 컨트롤타워가 만들어졌으니까 거기의 최종 의견을 수렴하는 게 맞는 것 같아요.

○**한창민 위원** 그래서 제가 마지막으로 한마디만 더 하고 마치겠습니다.

○**소위원장 강준현** 마지막으로 하겠습니다.

○**한창민 위원** 사실은 제가 이 이야기를 안 하려고 했는데, 하다 보면 결국은 규제합리화위원회에서 지금 이 단서조항에 있는 생명·안전 그다음에 자연환경까지 꼭 필요하다고, 제가 조금 전에 발언했듯이 이런 것들은 규제가 강화되는 게 맞다고 판단을 하고 있는데 오히려 규제를 신설하는 부분에 대해서 규제합리화위원회가 명확한 원칙을 가지고 있지 않으면, 규제합리화위원회가 규제를 없애는 방향에 중심축을 둔다고 하면 이 원칙이 완전히 흔들릴 수 있어서 걱정이 되는 겁니다. 그래서 그 부분은 정확하게 원칙을 가지고 가는 것은 확실히 필요하다 이 말씀 드립니다.

○**국무조정실국무2차장 김용수** 위원님 우려가 무슨 말씀인지 제가 충분히 이해를 하고요. 그렇기 때문에 아까 심사 조항 중의 하나로 생명·안전 규제를 폐지하거나 완화하는 것에 대해서도 심사하도록 하는 내용이 이번에 반영되지 않습니까? 그런 취지가 이번에 반영되기 때문에 여기서 개선 권고를 하는 데 있어서 부처가 그런 우려에 대해서 소명할 경우에 다시 한번 할 수 있도록 해 준다든지 이 방향은 같은 거고요. 대신에 여기서 소명하는 내용들을 재심사 요청할 때 그런 내용으로 재심사를 요청하면 그런 관점에서 같이 검토가 될 것이다 이런 말씀을 드리는 겁니다.

○**소위원장 강준현** 정리하겠습니다.

현행대로 가는 거잖아요. 그렇지요?

○**국무조정실국무2차장 김용수** 예, 맞습니다.

○**소위원장 강준현** 그러면 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 28페이지 설명드리겠습니다.

현행법에 따라 중앙행정기관은 규제정비 종합계획에 맞추어 소관 기존규제를 정비하고 그 결과를 규제합리화위원회에 제출하지만 규제합리화위원회가 이 기존규제 정비 결과를 독자적으로 심사할 권한이 없습니다.

다음 두 번째, 누구든지 규제합리화위원회에 기존규제의 폐지 또는 개선을 요청할 수 있지만 규제합리화위원회가 독자적으로 소명을 요청할 권한이 없습니다.

이에 따라 개정안은 두 가지인데요. 첫 번째, 규제합리화위원회가 신산업 분야의 전략적 규제정비 분야·대상을 선정해 기존규제의 존치 필요성 등을 중앙행정기관장에게 소명하도록 요구하는 부분과 두 번째, 규제합리화위원회의 규제심사 대상에 전략적 규제정비 대상 규제와 규제정비 종합계획에 따라 중앙행정기관장이 정비한 기존규제를 추가하려는 내용입니다.

이에 대해서는 두 가지, 박상혁 의원님하고 정태호 의원님 안이 있는데 정태호 의원님 안 같은 경우에는 규제정비 종합계획에 따라 정비한 규제, 이미 정비한 규제를 다시 논의하는 부분에 대한 실익이 크지 않기 때문에 박상혁 의원님 안이 타당하다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 검토의견대로 박상혁 의원님 안대로 하는 게 저희 정부 의견입니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 32페이지 설명드리겠습니다.

현행법은 정책 형성 초기에 다양한 이해관계인으로부터 광범위하게 의견을 수렴할 수 있는 제도를 규정하고 있지 않습니다. 따라서 개정안은 공론화위원회를 한시적으로 설치해 다양한 이해관계인의 의견을 수렴하고 규제합리화위원회가 기존규제를 정비하는 경우에도 사회적 갈등 요소에 대해 국민 의견을 수렴할 수 있도록 하려는 내용입니다.

검토의견입니다.

개정안에 따른 사회적 갈등이 예상되는 규제는 기본적으로 정부 제출 법률안에 포함될 것으로 보이는데요, 정부 제출 법률안은 전체 처리 법률안 중 3% 수준으로 나타나서 개정안이 반영되는 경우에도 입법취지를 달성하기에는 일정한 한계가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 저희는 이 공론화위원회를 행정규제기본법에 따라서 설치하는 것은 그렇게 적절하지 않다고 봅니다. 그래서 수용하기는 어렵습니다.

왜냐하면 공론화 절차 자체에 대해서 공론화 틀을 만드는 갈등관리기본법이라든지 여러 논의가 지금 국회에서 있는 것으로 알고 있고요. 그 기본적인 틀이 마련되면 그 공론화 프로세스를 거쳐서 나온 의견을 규제합리화위원회에서 심사할 때 적극적으로 고려하는 정도로 하면 충분히 되지 않을까 싶습니다. 그래서 저희 생각으로는 유동수 의원님안은 수용하기가 좀 어렵습니다.

○김상훈 위원 현행대로?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 현행대로.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○이강일 위원 이 법 내에서 이것을 별도로 넣지 말자. 왜냐하면 범용할 수 있는 게 있으니까 그것을 준용하자 이런 뜻이지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 그렇습니다.

○이강일 위원 알겠습니다.

○소위원장 강준현 추가 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 35페이지 설명드리겠습니다.

현재 국무조정실은 국제부담금을 납부하고 OECD 규제정책위원회에 참석하는 등 국제협력 사업을 시행하고 있지만 현행법상 국제규제협력 사업에 대한 명시적인 근거가 없습니다. 개정안은 정부 또는 규제합리화위원회가 국제규제협력 증진 업무를 수행할 수 있는 근거를 마련하고자 하는 것입니다.

검토의견입니다.

박상혁 의원안은 국무조정실장의 국제규제협력 업무를 수행하는 기관·단체·사업자 등에 필요한 지원을 할 수 있도록 규정하고 있는데, 이는 정부조직법에 따라 행정권한 위탁에 관한 사항을 법률에 직접 규정할 필요가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 저희는 국제규제협력 업무를 민간에 위탁할 계획은 없습니다. 그래서 오해 소지 방지를 위해서 별도 지원 규정을 두지 않은 정태호 의원님 안으로 저희가 수용할 생각이 있습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

○김상훈 위원 의견이 갈리네.

○소위원장 강준현 존경하는 박상혁 위원님.

○박상혁 위원 그러니까 지금 민간 위탁에 대한 계획은 없다?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 그렇습니다.

○박상혁 위원 그것은 없더라도 국제협력에 대한 지원 이런 정도로만 예정하고 있다, 그게 정태호 의원님 안이다 이렇게 지금 생각하시는 거지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 맞습니다.

○박상혁 위원 수용하겠습니다.

○소위원장 강준현 추가 의견 없으시지요?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 그다음 37페이지입니다.

규제정보시스템 관련 법적 근거 마련입니다.

현행법 시행령은 다른 중앙행정기관 및 지방자치단체로부터의 자료·정보 수집 및 보유·이용에 관한 사항을 규정하고 있지 않습니다. 따라서 개정안은 규제정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 하고 시스템의 구축·운영에 필요한 자료·정보의 제공을 중앙행정기관장 및 지방자치단체장에게 요청할 수 있도록 하는 내용입니다. 타당한 입법으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 수용합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「별다른 의견 없습니다」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 39페이지 설명드리겠습니다.

규제개선 업무수행 공무원에 대한 면책 강화입니다.

현행법은 면책추정 등에 관한 사항을 규정하고 있지 않습니다.

박상혁·정태호 의원안은 공무원이 규제합리화위원회의 심의·의결대로 업무를 처리하는 경우 감사 관련 면책요건을 충족한 것으로 추정하는 한편 징계의결이나 징계부가금 부과 의결 대상에서도 제외하려는 것이고, 유동수 의원안은 현행법상 ‘불리한 처분’에 ‘감사원 법 및 공공감사에 관한 법률에 따른 징계·문책 요구 등’이 해당함을 명확히 하려는 내용입니다.

검토의견입니다.

박상혁·정태호 의원안은 규제합리화위원회 심의·의결대로 업무를 처리한 때에 곧바로 면책요건을 충족한 것으로 추정하는데 동 위원회는 규제기본계획 수립, 규제 개선권고, 조정 등 다양한 기능을 수행하고 있어 규제합리화위원회 심의·의결에도 다양한 사항이 포함되므로 면책추정의 범위를 한정할 필요가 있을 것으로 보입니다.

둘째, 적극행정 운영규정은 해당 공무원과 대상 업무 사이에 사적 이해관계가 있는 경우 면책요건 추정 효력을 배제하고 있으므로 박상혁·정태호 의원안에도 관련 사항을 추가할 것을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 저희는 전문위원님 검토의견에 동의합니다. 결론적으로 박상혁·정태호 의원님 안을 수정하는 검토의견에 대해서 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 부칙입니다.

부칙은 이번에 개정된 내용에 따른 경과조치 부분입니다.

이상입니다.

○국무조정실국무2차장 김용수 부칙에 이견 없습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○박상혁 위원 공포 후 6개월?

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 6개월입니다.

○소위원장 강준현 6개월이지요?

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

의결 진행하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제1항부터 제6항까지 이상 6건의 행정규제기본법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

○박범계 위원 저 한말씀만……

○소위원장 강준현 예.

○박범계 위원 차장님, 제가 과문해서……

사실 이번 법안 심사하기 전에 어제 법안을 봤는데 저는 행정규제기본법이 국무조정실 소관인 줄 몰랐어요. 제가 정무위에 온 지가 몇 개월 됐는데, 지난 국감도 치렀고.

그런데 이게 굉장히 중요한 법인 것 아시지요?

○국무조정실국무2차장 김용수 예.

○박범계 위원 그런데 그동안에 국감도 그렇고 여러 가지 업무현황 보고에서도 그렇게 중요하게 취급되지 않은 것 같아요, 제가 볼 때.

○국무조정실국무2차장 김용수 저희가 규제 업무가 굉장히 중요한 업무 중의 하나입니다, 국조실에서. 그런데 업무보고할 때는……

○박범계 위원 그래서 이렇잖아요, 전체적으로 규제는 완화되거나 또는 철폐돼야 된다는 게 전 세계적인 트렌드란 말이에요. 이재명 정부도 역시 실용주의를 표방하니깐 대통령께서도 그런 방향으로 가는데 반면에 재난, 여러 가지 환경적인 사건 사고는 대형화 되고……

○국무조정실국무2차장 김용수 맞습니다.

○박범계 위원 예측하기 어려워지고 그래서 피해 범위도 커진단 말이에요. 그런 부분은 규제의 필요성이 커진다고요. 그래서 제가 눈여겨보지 않아서 그런지, 앞으로 업무현황 보고할 때 이 부분을 국무조정실에서 굉장히 비중을 두고서 보고를 할 필요가 있는 것 같아요.

○국무조정실국무2차장 김용수 알겠습니다, 위원님.

○박범계 위원 ‘이 법이 왜 정무위 소관이지?’, 어제 제가 우리 보좌관에게 물었던 첫 질문이었습시다.

○소위원장 강준현 향후에 국무조정실장님을 통해서라도, 말씀 염두에 두시고……

○국무조정실국무2차장 김용수 예, 그렇게 하겠습니다.

○한창민 위원 위원장님, 저도 짧게 한마디만 해도 될까요? 잠깐만, 제가 사실 걱정이……

○소위원장 강준현 예, 간단하게……

○한창민 위원 법안 내용으로 다 다루지를 못 해서……

지금 박범계 위원님도 말씀해 주셨지만 저희가 규제 합리화를 할 때 기준은 글로벌 기준으로 이렇게 이야기하는데 사실 각종 규제에 대한 글로벌 기준에 대해서 명확하지가 않아요.

제가 왜 이 이야기를 하나면 신산업 관련해서 규제 완화에 대한 흐름이 있는데 신산업에 대한 기준도 그렇고 신산업 중에서도 생명·안전 규제는 외국은 어느 정도 수준인지 비교를 정확하게 못 하고 있기 때문에 접근하기가 쉽지 않습니다. 그게 우려가 되는 거고요.

이번 안전공업 관련해서도 사실은 문제가 있었다는 것이 다 드러나고 있는데 그게 규제 가이드라인이 제대로 없어서 그런지 아니면 있는 것들이 부족해서 그런지, 그러면 이것을 어디까지 규제를 설정해야 되는지 이 부분에 대해서 규제합리화위원회에서 조금 더

적극적으로 잘 정리해 가지고 보고를 해 주시면 좋겠다.

○소위원장 강준현 간단히 답변해 주세요.

○국무조정실국무2차장 김용수 위원님 말씀 취지는 제가 충분히 이해를 하는데 사실은 안전에 관한 규제라는 것은 어떻게 보면 안전정책입니다. 그러니까 규제실에서 그 정책을 만들고 하기는 어렵고요 안전정책을 담당하는, 관장하는 부처에서 안전제도를 재설계하는 것을 검토하는 게 더 적절합니다.

○한창민 위원 그러면 아무튼 규제합리화위원회에서는 관련해서 심사하는 정도 수준이라고 하면……

○국무조정실국무2차장 김용수 그러니까 저희는 그전에는 안전이나 이런 것을 완화하는 것은 아예 심사도 안 하는 거였지요, 왜냐하면 일방향이었으니까. 그런데 이제 양방향을 보겠다는 것이기 때문에 그만큼 균형 잡힌 관점에서 규제 심사를 해서 부처가 추진하는 안전정책이 더 효과적으로 잘 작동할 수 있도록 저희는 도와주는 그런 역할을 많이 한다고 이해해 주시면 좋겠습니다.

○한창민 위원 알겠습니다.

○소위원장 강준현 정리하도록 하겠습니다.

이상으로 국무조정실 소관에 대한 심사를 마치겠습니다.

김용수 국무2차장을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

이어서 금융위원회 소관 심사를 진행하도록 하겠습니다.

좌석 정비를 위해서 시간이 좀 필요합니다. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.

시작하겠습니다.

다음으로 금융위원회 소관 법률안에 대한 심사를 진행하겠습니다.

오늘 심사를 위해서 권대영 부위원장님과 관계 공무원이 출석하셨습니다.

의사일정 제7항부터 제9항까지 이상 3건의 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지입니다.

개정안 주요 내용입니다.

채무조정기구가 가상자산을 포함한 금융자산정보를 차주의 동의 없이도 일괄적으로 수집·처리할 수 있도록 특례를 규정하는 내용입니다.

자료 4페이지입니다.

입법 배경 및 필요성입니다.

금융위원회는 장기 7년 이상, 소액 5000만 원 이하 연체채권 대상 채무조정 프로그램을 추진 중이나 신용정보 수집 시 동의를 생략할 수 없어 신속한 심사에 한계가 발생하고 있습니다.

이에 대해서 3건의 개정안은 채무조정 업무를 수행하기 위하여 채무자 동의 없이 필요한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있도록 특례를 마련하고자 하는 것입니다.

현행 신용정보법은 채무조정을 위해 채무자의 동의 없이 소득·재산을 심사할 수 있는 자료를 광범위하게 수집할 수 있는 근거가 없다는 점, 채무조정 프로그램의 일괄 매입

방식 등을 고려할 때 개정안과 같이 신속한 소득·재산 심사가 이루어질 수 있도록 특례를 신설할 필요가 있을 것으로 보입니다.

검토의견입니다.

개정안에서 동의 없이 수집할 수 있도록 한 자료·정보의 광범위성 등을 감안할 때 해당 특례의 유지 여부를 국회가 재검토할 수 있도록 한시적으로 도입하는 방안을 검토할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 특별한 이견은 없지만 유효기간을 두는 부분에 대해서는, 우선 이런 일이 발생해서는 안 되겠지만 앞으로도 이런 일이 발생할 수 있기 때문에 상시적인 시스템을 하나 갖는다는 말씀을 드리고 싶고요.

저희가 새도약기금뿐만 아니고 새출발기금까지도 대상으로 해서 재정이 들어간 사업에 대해서 소득심사를 좀 꼼꼼히 할 수 있는 측면도 있고 여타 입법례를 보더라도 사회급여나 학자금 이런 경우에도 한시적인 조항을 두고 있지 않습니다. 다만 정보의 오남용에 대해서는 일단 차주한테 유리한 활동을 하는 거고 목적이 달성되면 즉시 이 정보를 저희가 파기하도록 하고 있기 때문에 그런 문제가 없기 때문에 대한민국에 상시적인 시스템을 하나 갖는다는 측면에서 의원님들 안 그대로 하기를 정부는 건의드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○이강일 위원 위원장님.

○소위원장 강준현 존경하는 이강일 위원님.

○이강일 위원 이게 지금 본 위원이 지난해에 예결위나 이런 쪽에서 논의했던 것하고 내용이 좀 다른 부분이 있어서 이것 해명을 들어야 될 것 같은데.

권대영 부위원장님, 이게 대통령 공약사항으로 진행되는 부분이기도 하거니와 사실은 본 위원이 20대 때 사업을 시작해서 유사한 사례를 갖고 있는 사람이기도 합니다. 그래서 좀 남다르기는 한데요.

오랫동안 연체자 기록이 있어 가지고 고생을 하시는 장기 연체자들 부채 탕감해 주려고 하는 부분이잖아요. 그런데 이게 채무 탕감이 이루어지더라도 전체 연체채권 자체가 완전히 탕감되기 전에는 기록에 남게 되고요 연체자 신분이 유지가 되거든요. 그렇게 되면 상당히 많은 문제점이 있습니다.

그래서 신용정보법을 좀 개정해서 장기 연체자 채권을 전부 조사하자 그리고 도와주는 쪽으로 조사해서 사실 도덕적 해이가 있는 부분을 잘 걸러 내고 나머지 부분들은 상환능력을 검토해서 안 되시는 분들은 다시 채기할 수 있도록 돕고 그런 가운데서 건전한 사회인으로 복귀시키려고 하는 부분이 큰 거거든요.

그런데 이와 관련해서 예결위 등에서 했던 발언을 보면 법 개정이 굳이 필요하느냐라는 취지의 발언이 있었어요. 그래서 굉장히 앞뒤가 혼선이 좀 있는데 이게 어떻게 된 건지, 입장이 바뀐 게 아닌지 해명이 필요한 부분이 있습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님 말씀대로 그때 유영하 위원님께서 말씀해 주셨고요, 예결위에서는 정점식 위원님께서 말씀해 주셨는데 그 당시에 제가 명쾌하게 설명을 못 드려서 위원님께 조금 혼란을 끼쳐 드린 점에 대해서는 송구하게 생각합니다.

그 당시 제 답변은 박근혜 정부 때의 국민행복기금이나 문재인 정부 때의 장기소액연채자지원재단을 할 때 신청 베이스였기 때문에, 동의를 받을 수 있기 때문에 그런 내용이 없더라도 할 수 있다는 말씀을 드렸고, 지금도 제가 말씀드리고 싶은 것은 신정법을 개정하지 않더라도 소득 심사는 할 수 있습니다. 다만 이번에는 재정이 무려 4000억이나 들어갔기 때문에 예금정보라든지 가상자산정보라든지 또는 증여를 한다든지 이런 회피에 대해서 좀 더 정밀한 심사가 필요하다는 지적이 많았기 때문에 그렇게 하기 위해서는 저희가 실명법상 예금정보를 가지고 와야 되는데 그 부분이 빠져 있다는 말씀을 드렸습니다.

그래서 부족하지만 할 수는 있는데 더 완벽하게 하기 위해서는 이 법이 필요하다는 말씀을 제가 충분히 설명을 못 드려서 위원님께 혼란을 끼쳐 드린 점에 대해서는 죄송스럽게 생각합니다.

○**이강일 위원** 그때 지금 이렇게 재정이 많이 투입될 거라는 예상 자체를 못 했기 때문에 좀 가볍게 다뤘던 문제인 것 같은데요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 제가 설명을 자세히 못 드렸습니다. 그래서 이 법을 통과시켜 주시면 위원님께서 그때 도덕적 해이 지적을 많이 해 주셨는데 가상자산정보를 본다든지 거액의 예금을 가진 정보를 본다든지 그렇게 해서 저희가 재정이 낭비되는 일이 없도록 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 강명구 위원님 먼저 하실래요?

○**김상훈 위원** 아니……

○**소위원장 강준현** 김상훈 위원님부터.

○**김상훈 위원** 통합·수정의견안이 나와 있는데 이게 정부 측하고 수석전문위원하고 어느 정도는……

○**수석전문위원 정명호** 위원님, 지금 4페이지…… 5페이지는 안 했습니다, 아직.

○**김상훈 위원** 지금 그 앞엣것을 하고 있는 거군요.

○**수석전문위원 정명호** 예, 아직 5페이지 설명 안 드렸습니다.

○**강명구 위원** 부위원장님, 어쨌든 개인 동의 없이 개인정보를 다 들여다보겠다는 특례를 만들겠다는 거잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**강명구 위원** 어쨌든 저는 상식적으로 정말 이해가 안 됩니다, 개인정보 동의도 없이, 물론 채무 탕감을 위한 좋은 취지로 지금 한다고 그러지만.

새도약기금 소득·재산 심사가 얼마 정도 걸릴 것 같아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그게 아마 서류를 받고 심사를 하는 데는 몇 달이 걸릴 것으로 보이고 이 사업이 매입해 오는 순간 순간에 있기 때문에 저희가 보기에는 짧게는 한 이삼 년, 길게는 더 이상 갈 수도 있다 이렇게 생각하고 있습니다, 건별로 해야 되기 때문에.

○**강명구 위원** 이삼 년이요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**강명구 위원** 그러면 이게 새도약기금 한정으로 해서 필요하다면 한 2년 정도 기간을 정해 놓고 하고 또 추가로 할 것 같으면 1년 더 연장해서 할 수도 있다 이런 생각이 드

는데.

하여튼 여기 5페이지에 ‘자료정보 제공 요청 근거 마련’ 해 가지고 7호까지 나와 있잖아요. 최소한의 범위에서 필요한 자료를 할 수 있는, 1호에서 6호까지는 이렇게 되어 있는데 7호는 대통령령으로 정하게 되어 있네요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○강명구 위원 ‘그 밖에 대상자의 인적사항·소득·재산 등을 확인하기 위해 필요한 자료 또는 정보’라고 되어 있는데 이것을 대통령령으로 정하면 시행령 단계에서 수집 범위를 완전히 다 대통령령으로 넘겨 가지고 마지막 7호로 그냥 정보 다 수집해도 되는 것 아닙니까?

○금융위원회부위원장 권대영 그런 측면은 아니고 저희가 현재 통상적으로 부동산이나 세금, 연금 이런 것들을 하면 될 것 같습니다. 다만 저희가 생각한 것은 시행령으로 할 수 있는 것을 한번 생각해 보니까 출입국기록 있지 않습니까? 예컨대 몇 년 안에 해외를 몇 번 갔다 왔다 하면 최소한 비행기표를 끊었기 때문에 재산을 은닉하고 있다 이렇게 볼 수 있는 그 정도를 생각하고 있습니다.

그래서 저희는 무한정 확대될 가능성은 없다고 보는데 혹시 위원님들께서 이런 부분을 놓쳤다 하면 입법 전에 시행령을 통해서 할 수가 있기 때문에 위원님께서 말씀해 주시면 저희가 그 내용을 법안으로 올릴 수 있는 부분은 최대한 올리도록 그렇게 하겠습니다.

○박범계 위원 이게 한 110만 명이 대상이 된다고 돼 있는데 신청자들한테 탕감을 해 주는 겁니까, 아니면 일괄해서 5000만 원 이하, 장기 7년 이상이면 다 대상이 되는 겁니까?

○금융위원회부위원장 권대영 과거에는 신청을 하면 저희가 조사를 해서 해 줬는데요, 두 번의 행복기금과…… 문제인 정부 때 해 보니까 신청을 안 하시는 겁니다. 그래서 저희가 이번에는 일괄 매입해서 금융권에 있는 연체 채권 자체를, 거의 의미가 없는 7년 이상 연체된 5000만 원 이하를 저희가 그냥 금융회사로부터 사 옵니다.

○박범계 위원 그러면 일괄이니까 원하지 않는 사람도 있을 수 있는 거고 그렇게 되면 정보 추적에 대한 개인정보 보호의 민감성은 커진단 말이에요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 ‘나는 탕감 원치 않아요. 대신 탕감할 때 필요한 출입국정보라든지 내 개인정보들 이런 것을 뒤지지 말아 줬으면 좋겠어요’ 하는 사람이 있을 수 있는데, 그렇기 때문에 쟁점은 3년이라는 한시법으로 할 건지 아니면 지금 금융위가 원하는 것처럼 ‘그런 제한은 두지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리는 이 채무 탕감 목적에 쓰고 바로 폐기합니다’ 이게 쟁점이네요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다. 입법정책적으로 결정해 주시면 정부가 따르겠습니다마는……

○강명구 위원 이것은 한정적으로 해야 될 것 같아요.

○금융위원회부위원장 권대영 그리고 위원님, 3년 정도를 생각할 수 있는데 3년의 기간은 좀 짧은 측면이 있는 것 같습니다. 그래서 한 5년 정도, 왜냐하면 또 법안을 내야 되기 때문에……

○강민국 위원 지금 부위원장님 말씀에 두 가지 오류가 있는데, 듣기가 좀 거북한 것

하나가 뭐냐 하면 5000만 원이라는 돈을 너무 쉽게 말씀하시는 것 같아요. 5000만 원 이 하라는 돈이 그게 작은 돈이 아니지요. 그렇지요?

거기다가 또 하나는 채무자의 정보에 대해서 그렇게 하는 건데 앞서 말씀하실 때 이것은 학자금대출하고는 다른 거예요, 학자금대출을 하는 것에 대한 정보하고. 채무라는 것은 사회적인 어떤 뭐랄까, 하여튼 채무에 대해 자기들이 갚지 못하는 그런 사회적인 성실 의무도 하지 못하는 거기에 대한 마음의 빚이 있는 건데 그것하고 학자금대출의 정보를 그리한다는 것은, 나는 부위원장님의 말에 어폐가 있다. 5000만 원이 작은 돈인가? 그것은 어떻게 생각해요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 말씀대로 5000만 원은 작은 돈은 아니지만 그동안……

○**강민국 위원** 지금 이것을 잘못하면 메시지가 아주, 5000만 원까지는 너희 마음대로 빚져도 된다는 그런 메시지 같아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님 말씀하신 대로 그런 도덕적 해이나 대한민국의 신용질서 측면에서는 위원님 말씀이 전적으로 옳으신데 다만 저희가 일회적으로, 이례적으로 7년간 연체한 것을 모아서 이렇게 한번 하는 그런 제도라고 말씀을 드리고 싶고요.

○**강민국 위원** 아니, 그러니까……

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님 말씀대로 학자금하고 좀 다른 측면도 있긴 있습니다.

○**강민국 위원** 다르지. 채무라는 것은 내가 숨기고 싶은 건데, 그렇지요? 학자금대출하고 그런 정보를 한다는 그 두 가지 말씀이 저는 이해가 안 가고, 저는 반대입니다.

○**박범계 위원** 반대까지……

○**김상훈 위원** 반대라는 게 이런 거지요. 금융위는 신속구제 등등의 목적으로 특례 유효기간을 별도로 두지 않는 게 좋겠다는 거고 그다음 전문위원 검토의견은 어쨌든 신용정보를 보호한다는 차원에서는 특례 유지 여부를 국회가 재검토할 수 있도록 한시적으로 도입한다는 그것 아니겠어요?

그러면 일단은 개별 신용정보가 중요하게 다뤄져야 될 그런 가능성을 염두에 둔다면 전문위원 검토의견대로 일정한 유효기간을 설정하는 게 맞지 않겠나 싶은 생각이 드는데, 이 취지에 대해서는 조금 전에 부위원장님도 동의를 하셨으니까 그러면 유효기간을 어떻게 할 것인가 그런 문제를 가지고 지금 논의를 하면 되나요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박상혁 위원** 그러시지요.

○**박범계 위원** 그럼시다.

○**강민국 위원** 그런데 개인정보라는 게 우리가 지금 얼마나 심각한 사회적인 문제로 다루고 있는 부분인데 한시적으로 기간을 정한다고 하더라도, 특히 채무라는 아주 민감한 개인정보에 대해서 문을 열어 주는 것에 대해서 저는 우리가 한번 심각하게 고민할 필요가 있지 않나라는 생각을 가지고 있습니다.

○**김현정 위원** 그러면 이런 방식은 어떨까요? 일단은 채무자 수 113만 명하고 채권 금액 16.4조 원 이런 것은 다 특정돼 있는 거잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김현정 위원** 그러면 기간으로 하지 말고 대상자들이 특정돼 있으니까 이분들을 일괄

매입 방식으로 해서 채무조정이나 소각을 통해 도와주려고 하는 취지잖아요. 그 취지도 살린다고 하면 이 대상자들에 한해서 그 기간 안에 대상자들의 이런 것들을 처리할 수 있는 것을 부칙 조항으로 두는 방법은 어떨까요? 기간을 3년으로 하느냐, 5년으로 하느냐, 상시법으로 하느냐보다.

○강명구 위원 그 심사기간이 지금 한 2년 걸린다는 거예요.

○김현정 위원 그러니까 어쨌든 대상자들은 특정돼 있으니까 이 사람들에 대해서 지원이 가능한 그때까지는 동의 없이 가능하다 이렇게 부칙이나……

○금융위원회부위원장 권대영 현재 제도 자체 설계를, 캠프가 이런 업무를 할 수 있는데 지금도 현재 법에 따라서 주민등록 사항이나 국세·지방세, 부동산을 가졌는지 이런 것 다 볼 수 있습니다. 그런데 이걸 추가로 열어 주는 것 하나고요.

○박범계 위원 그렇지요.

○금융위원회부위원장 권대영 두 번째, 광범위하게 열어 주는 것이 아니고 저희 금융위원회가 지정하는, 그러니까 캠프가 하는 새도약기금에 한정해서만 이 권한을 주겠다는 겁니다.

○김현정 위원 그러니까요.

○금융위원회부위원장 권대영 그래서 원래 대상과 범위가 제한돼 있고. 만약에 이 특수목적기구가 목적을 달성해서 청산을 하게 되면 별도로 쓸 일이 없는데, 제가 말씀드리는 것은 그런 일이 발생해서는 안 되겠지만 어떤 상황이 발생할 수 있는 측면에 대비해서 시스템을 하나 만들어 놓으면 좋겠다 이런 측면인데 위원님께서 정보에 대한 그런 걱정을 하시면 기간을 좀 제한하더라도 캠프가 이 업무를, 심사를 꼼꼼히 할 수 있는 기간은 충분히 주셨으면 좋겠다는 정부 제안을 말씀드리겠습니다.

○박범계 위원 이런 것 같아요. 야당 위원님들이 이런 개인정보의 오남용을 우려하는 것은 지극히 당연한 것 같아요. 우리도 야당 할 때 더 못지않게 개인정보의 오남용에 대해서 걱정을 하고 규제를 했는데, 다만 여론조사는 안 해 봤겠지만 저는 한 115만 명의 대상자들 중 절대적으로, 한 구십몇 % 이상이 이 취지에 대해서는 전폭적으로 지지하고 동의할 거라는 생각이 듭니다.

그런데 법이라는 것은, 규제라는 것은 진짜 99명의 도둑놈을 놓치는 한이 있더라도 억울한 한 사람을 잡으면 안 되는 게 법의 취지란 말이에요.

소수의 개인정보 오남용을 걱정하는 분들이 있을 수 있어요. 그래서 야당 위원님들의 지적은 타당한데, 심사하는 데 한 2년 걸려요?

○금융위원회부위원장 권대영 캠프 실무자 의견은 최대한 3년 정도……

○박범계 위원 그러면 3년 유효기간으로 하면 되겠네.

강민국 간사님, 그렇게 해서……

○강민국 위원 오히려 저는 김현정 위원님 의견이 또 조금……

그런데 어쨌든 간에 2년 정도 걸린다는 거네. 그렇지요?

○박범계 위원 3년 걸립니다, 3년.

○강명구 위원 그러면 2년으로 하고 1년 연장하면 되겠네요.

○김현정 위원 그래서 제가 아까 드린 의견이 이미 대상자가 특정돼 있는데 굳이 기간을 설정할 필요가 뭐가 있느냐. 그러니까 아까 권대영 부위원장께서 뒷얘기를 하지 말았

어야 되는데 113만 명 말고 다른 대상자한테도 마치 사용이 가능한 것처럼 말씀을 하셔서 가지고 지금 논란이 생긴 거예요. 그게 아니라는 거지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 아닙니다. 특수목적기구에 한정해서……

○**김현정 위원** 그러니까요. 113만 명만 대상이 되는 거고 심사기간은 캠프에 따라서 2년이 될 수도 있고 늘어날 수도 있잖아요. 그런데 그것을 딱 3년이라고 규정할 필요가 뭐가 있느냐. 이것은 113만 명에 한해서만 열어 주는 거다라고 하는 것만 명확하게 하면 되는 것 아니냐는 거지요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것은 어차피 저희가 일반적으로 주는 것이 아니고 금융위원회가 지정하는 그 업무에 한한다 이렇게 법에 돼 있기 때문에……

○**김현정 위원** 그러니까요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 김현정 위원님 말씀하시는 것은 반영이 돼 있습니다.

○**박상혁 위원** 부위원장님, 그런데 지금 말씀하시는 게 대략적으로 113만 명 정도 대상이 된다는 거지, 그게 정확하게 특징이 되는 건가요? 인적으로 제한하는 것과 기간으로 제한하는 것에 우리가 논의가 생기는 중인데.

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 추산을 약 113만 명으로 하고 있기 때문에 레인지는 적을 수도 있고 늘어날 수도 있고 그렇게 보고 있습니다.

○**박상혁 위원** 그래서 그렇게 인적으로 하기는 개념적으로는 쉬운데 좀 어려울 것 같고.

○**금융위원회부위원장 권대영** 쉽지 않습니다.

○**박상혁 위원** 그래서 아까 전문위원이 얘기한 것처럼 3년 정도로 한시적으로 하는 것으로 위원님들이 동의해 주시면 어떨까 싶습니다.

○**유동수 위원** 강민국 위원님 동의하시면 뭐……

○**소위원장 강준현** 강민국 간사님이 동의해 주시면 유효기간 3년으로 해서……

○**강민국 위원** 박범계 위원님이랑 유동수 위원님이 말씀하셨기 때문에 그렇게 해야지요. 알겠습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 정부 측도 동의하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 예, 그러면 유효기간 3년으로 해서……

진행하도록 하겠습니다. 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 5페이지 설명드리겠습니다.

자료·정보 제공 요청 근거 마련입니다.

채무조정기구가 필요한 자료·정보의 제공 요청을 할 수 있도록 하는 규정입니다.

대상 자료·정보는 표에서 보시는 바와 같습니다.

요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 관계 법률의 규정에도 불구하고 요청에 따라 자료·정보를 제공하도록 하는 내용입니다. 이는 제공 요청 대상을 구체적으로 명시하였고 채무자 동의 없이 자료 제공을 요청할 수 있도록 각 개별 법률에서의 제한 규정을 명시적으로 배제하였다는 점에서 특별한 문제는 없는 것으로 보입니다.

통합·수정의견입니다.

유동수 의원님 안과 이인영 의원님 안 간에 채무조정 운영주체의 명칭, 대상 자료·정보를 통합할 필요가 있을 것으로 보입니다. 그리고 자료·정보 제공 요청 대상 업무 범위

를 채무조정업무로 명확히 규정하는 자구 수정이 필요하다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○김상훈 위원 통합·수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 통합·수정의견에 동의하신다는 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 통합·수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 다른 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○수석전문위원 정명호 그러면 정리 차원에서 한번 말씀드리겠습니다.

명칭은 유동수 의원안처럼 채무조정기구로 하되 좌측의 5호에 보시면 유동수 의원님 안처럼 신용정보 중 신용주체의 거래 내용을 판단할 수 있는 정보로 한정하는 내용으로 하겠습니다.

○소위원장 강준현 예.

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 14페이지입니다.

신용정보 제공사실 통지 관련입니다.

채무조정기구가 개인식별번호를 제공하거나 신용정보를 제공받은 사실을 신용정보주체에게 전달하여 통지하도록 규정하는 내용인데, 다만 채무조정기구가 신용정보주체에게 홈페이지 등을 통하여 해당 사실을 조회할 수 있도록 하고 그 조회 방법을 알린 경우에는 개별 통지를 하지 않을 수 있도록 하는 규정입니다.

검토의견입니다.

개인신용정보가 동의 없이 제삼자에게 제공되었다는 사실을 인지하는 것은 중요한 개인정보자기결정권에 해당할 수 있다는 점을 감안하여 채무조정기구가 정보주체에게 신용정보가 제공되었다는 사실은 개별 통지하도록 하고 구체적인 제공 내용은 홈페이지를 통해 조회할 수 있도록 하는 방안을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

15페이지, 기타 사항입니다.

자료·정보 제공 요청을 받은 자가 채무조정기구에 이를 제공하는 경우 사용료 또는 수수료로 면제하는 규정인데 이 부분은 관련 입법례를 참고했기 때문에 특별한 문제가 없다고 보입니다.

다음, 채무조정기구의 신용정보 수집·제공에 대하여 신용정보법상 일부 조항 적용을 배제하는 내용인데 유동수 의원안과 이인영 의원안에 일부 차이가 있습니다.

오른쪽, 통합의견입니다.

두 개정안이 적용을 배제하는 조항이 상이하므로 적용 배제 필요성 및 금융위원회 의견을 감안하여 통합할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 첫 번째, 신용정보 제공사실 전달과 관련해서는 되게 중

요한 정보기 때문에 충분히 전달될 필요성이 있다고 판단하고 있습니다. 다만 저희가 업무를 여러 번 해 보니까 주소를 현행화하는 그율이 현재 24% 정도밖에 안 되고 있습니다. 연락이 안 되거나 주소가 안 맞는 것도 있고, 저희가 옛날에 이렇게 업무를 해서 자료를 보내 보니까 반송률이 한 50% 정도 됩니다. 그리고 한 번 발송하는 데 우표가 500원 정도 들기 때문에 113만 명한테 전체를 보내면 5.6억 정도가 듭니다. 그래서 다른 입법례에 보면, 일간지 같은 데 공지를 한 번 하는 것으로 같음을 해 주시고 홈페이지를 만들어서 그걸 보고 개별적으로 본인의 정보 제공 사실을 알 수 있게 하는 방안을 저희가 제시를 드리겠습니다. 그렇게 하면, 저희가 예산 6억을 아끼면 몇백 명의 채무조정을 또 할 수 있는 그런 측면이 있기 때문에 제도의 효율적 집행 측면에서 일괄적으로 알리고 홈페이지에서 개인이 확인할 수 있는 그 시스템, 현재도 금융 관련 법에 보면 자산유동화법에 유사한 제도가 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○강명구 위원 며칠 이내로 해야 한다 이런 건 없지요? 서면으로 해야 된다, 며칠 이내로 해야 된다 이런 건 없는 거잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그런 건 없습니다.

○박상혁 위원 그런데 신용정보가 제공되었다는 사실을 핸드폰이나 이런 것으로는 못하는 이유가 파악이 안 돼서 그런가요?

○금융위원회부위원장 권대영 유효 전화번호가 24% 정도로 추정하고 있습니다.

○박상혁 위원 24%요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박상혁 위원 유효 주소는요?

○금융위원회부위원장 권대영 반송률이 50%라고 하니까 주소가 절반 이상은 이사를 가거나 받지 못한다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.

○박상혁 위원 지금 다들 걱정하시는 것, 최소한 신용정보가 제공되었다는 사실 정도는 개별적으로 통보가 되고 조치는 검토의견처럼 되어야 되는데 둘 다 실효적이지 않다 이런 취지이신 것 아니에요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다. 6억이라는 예산을 좀 아껴야 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다.

○강명구 위원 금융실명법도요 10일 안에 제공하게 돼 있어요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○강명구 위원 신용정보법도 최소한 10일 안에 하든지 기한을 정하든지 그렇게 해야 되고요. 그래야 상대도 알 것 아니에요, 편지를 보내든. 홈페이지에만 올려놓았다고 그러면 그것을 누가 다 확인하겠습니까? 개인이 주소로 이 내용을 확인할 수 있게끔 하든지 아니면 진짜 핸드폰으로 받게 하든지 이렇게 해야 알 수 있는 거지.

○박상혁 위원 물론 6억이라는 예산이 작은 게 아니라 엄청 큰 예산이긴 한데 이것을 그렇게 관보 게재나 일간지 게재로만 하기에는 너무 중요한 사실이어서 실효성이라는 측면이 어렵기는 해도 개별 통지가 있어야 될 것 같은데요, 방법론을 찾더라도요.

○李憲昇 위원 저도 박상혁 위원님 안에 동의를 하고요. 비용이 오륙억 정도로 상당한 비용이 들지만 실제 우리가 정책자금이라든지 집행되는 규모에 비해서 볼 때, 사업비 규모에 비해서 볼 때 이 정도는 써도 되지 않나 그렇게 생각을 합니다.

○소위원장 강준현 지금 말씀이 금융위 의견에 우려를 하시는 거잖아요?

○李憲昇 위원 예, 그렇습니다.

○강명구 위원 그리고 이런 것은 언제까지 할지 서면으로 할지 그걸 정해야 될 것 같아요.

○금융위원회부위원장 권대영 요약해서 말씀드리겠습니다.

여야 위원님들께서 개인정보의 중요성과 개별 통지의 중요성을 강조하시기 때문에 저희가 최대한 연락을 할 수 있는 방법에 대해서, 개별 통지하는 부분에 대해서는 일단 제도를 수용하도록 하겠습니다.

○李憲昇 위원 감사합니다.

○금융위원회부위원장 권대영 강명구 위원님 말씀하셨던 통지는 실무자들한테 물어보니까 정보를 사용한 이후에 6개월 내에 통지하도록 신정법에 있으니까 그건 굳이 법에 넣지 않더라도 저희가 신정법에 따라서 그 제도를 잘 운용하도록 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 강준현 정리가 되신 거지요?

○李憲昇 위원 예.

○소위원장 강준현 계속 심사하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 23페이지, 시행일입니다.

신속한 소득·재산 심사 필요성 등을 고려하여 시행일을 공포 후 3개월이 경과한 날로 할 필요가 있고 특례규정은 논의하신 바처럼 3년간 한시로 도입하는 내용입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시지요.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

진행하도록 하겠습니다.

의사일정 제7항부터 제9항까지 이상 3건의 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부 개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제10항부터 제12항까지 이상 3건의 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부 개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지입니다.

개정안 주요 내용입니다.

서민금융안정기금의 설치 및 계정을 구분하고 채권 발행 근거를 마련하며 진흥원 임직원의 손해배상 책임, 서민금융보완계정에 대한 금융회사 출연조항의 유효기간 삭제를 주

요 내용으로 하고 있습니다.

자료 5페이지입니다.

입법 배경 및 필요성 검토입니다.

서민금융진흥원은 2016년 9월 출범 이후 민간·정부 출연금을 기반으로 정책서민금융을 공급해 오고 있으나 재원의 안정성 및 공급의 탄력성이 미흡하다는 지적이 있었습니다.

먼저 보증재원의 한시성으로 인해 장기적 관점에서 안정적·체계적으로 서민금융체계를 설계하기 어려운 측면이 있었고 정부 출연금은 설정된 예산범위 내에서 특정 상품에만 투입하는 것이 원칙이므로 정책서민금융재원 간 전용이 어려워 경기 변화에 따른 상품별 탄력적 운용이 곤란한 측면이 있었습니다.

6페이지입니다.

하단의 표를 보시면, 현재 4개 계정이 있는데 서민금융보완계정과 자활지원계정을 서민금융안정기금을 설치하여 서민금융보증계정과 자활지원계정으로 운용하려는 내용입니다.

이렇게 할 경우에 정책서민금융 재원의 안정성을 확보하고 정책서민금융 공급의 탄력성을 제고할 수 있을 것으로 보입니다.

7페이지, 고려사항입니다.

국가재정법 14조에 기금 설치와 관련된 규정이 있는데 여기에 적합한지에 대한 고려가 필요할 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 기금 신설 요건에 대해서는 기획예산처하고 저희가 협의를 했고요. 기획예산처는 기금 신설에 동의하고 있는 입장이고 기금 신설의 필요성에 대해서는 수석전문위원께서 충분히 설명하셨기 때문에 그렇게 설명을 드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

의견 없으십니까?

김상훈 위원님.

○김상훈 위원 금융위 부위원장님, 국가재정법상 기금 신설 요건에 대해 가지고 재정부하고 협의를 했고 재정부도 동의를 했다는 말씀인가요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 협의를 했고요. 지금 국가재정법하고 부담금관리법 개정안도 기발의돼서 기재위에 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○김상훈 위원 일단 알겠습니다.

○유동수 위원 제가 한번 여쭙볼게요.

○소위원장 강준현 존경하는 유동수 위원님.

○유동수 위원 이게 재원 관련해서 보면 민간 출연금, 정부 출연금으로 돼 있잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 정부 출연금에 대해서 금액이 이렇게 확정되는 규정이 있나요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇지는 않습니다. 매년 일반회계 예산으로 일단 반영해야 되는 상황입니다.

○**유동수 위원** 그러면 기금의, 재원의 안정성 측면에서 차제에 기금으로 만든다면 출연금을 일정 부분 강제하는 게 어떨까……

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것은 이렇게 하시면 될 것 같습니다.

○**유동수 위원** 그런 논의는 안 했습니까, 기재부하고?

○**금융위원회부위원장 권대영** 국가의 일반회계 예산은 매년 예산심사를 하셔야 되니까 예산심사 과정을 거쳐서 저희가 받는 것이 맞을 것 같고요. 민간 출연금은 안정성 측면에서 대출금의 얼마라고 돼 있는데 한시적으로 되어 있는 측면이 있기 때문에……

○**유동수 위원** 그러니까 그걸 없애서 안정적으로 만들겠다는 건 이해하는데, 뒤에 나오니까.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그걸 없애서 그렇게 하겠습니다. 제정을 하기에는 입법체계적으로나 예산에 절차적으로는 좀 부담이 된다 그렇게 생각하고 있습니다.

○**강명구 위원** 서민금융안정기금 관련돼 있는 용역을 한다고 그래요. 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 용역을 저희가 하고 있습니다.

○**강명구 위원** 컨설팅 용역한다는데 그 결과가 나왔어요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 작년 12월 말에 착수를 했고요. 6개월 기간이기 때문에 금년 한 6월 중순경에 그 결과가 나올 것으로 알고 있습니다.

○**강명구 위원** 21년도에 기재부가 국가재정법상 기금 신설 요건에 부합하지 않는다고 얘기를 했다고 그랬잖아요. 그러면 지금 기재부 입장이 바뀐 거예요, 아니면 21년도하고 지금하고 뭐가 바뀌어서 합의가 된 거예요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그 당시에는 서민금융 규모가 이렇게 크지 않은 상태였는데 이후에 코로나를 거치고 경기가 어려워지니까 서민금융에 대한 중요성이 커졌고요. 기재부하고 관계부처 협의를 해서 이 기금의 필요성에 대해서는 기재부도 동의를 했다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**강명구 위원** 그러면 어쨌든 컨설팅 용역 결과가 나오겠네요. 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 6월 정도 예상하고 있습니다.

○**강명구 위원** 6월 정도에. 그러면 관련돼 있는 쟁점들에 대해서 아마 그 용역보고서에 다 담기겠네요. 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**강명구 위원** 그러면 이것은 그 용역보고서를 보고 단계적으로 논의하는 게 맞는 것 같습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님, 연구용역은 행정부가 이런 법안이 작년 말에 발의가 됐기 때문에 법 통과에 대비해서 검토를 하고 있다 이렇게 보시면 될 것 같고 저희가 국회가 이걸 통과하기 전에 연구용역을 한 것은 아니다 이렇게 말씀드리겠습니다. 왜그러냐 하면 기금이 설립돼서 시행을 하게 되면 이 기금의 인적구조나 회계나 세무나 이런 시스템을 어떻게 설계해야 될 것이고 자산 운용은 어떻게 해야 되고 리스크 관리는 어떻게 해야 되는 그런 실무적인 것을 사전에 준비한다 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다.

○**강명구 위원** 그러니까 관련돼 있는 쟁점들이 제대로 정리가 안 돼 있을 것 아니에요, 지금 그 용역보고서가.

○**금융위원회부위원장 권대영** 아닙니다. 저희가 특별한 기금 관련 쟁점은 없고요.

○**강명구 위원** 다 나와 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 쟁점이 있어서라기보다는 잘하기 위해서 미리 준비를 한다 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다.

○**박상혁 위원** 그러니까 권대영 부위원장의 얘기는 이 기금 설치의 당부를 논하는 용역이 아니라 구체적으로 그것을 어떻게 하면, 당부는 이미 재정 당국하고 다 해서 정부 내에서는 협의가 끝났고 그런 부분을 구체화하는 과정 속에서 필요한 부분들을 어떻게 잘할 거냐 이런 취지로 용역이 진행됐다 이렇게 보시는 거지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**박상혁 위원** 그래서 저희들이 오늘 심사를 통해서 국회에서 결정만 하면, 여야 위원님들이 의견만 모으면, 요새 서민들이 굉장히 어렵고 중동 전쟁 상황이라든지 여러 가지 그런 상황이기 때문에 서민금융 필요성이 더 높아지니까 그래서 잘 진행될 수 있겠다 이런 취지로 이해하면 되겠지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 맞습니다.

○**박상혁 위원** 그러면 오늘 용역은 용역대로 구체화할 수 있도록 잘하고 또 사전에도 우리 여야, 실무진에서도 많이 논의를 하신 것 같은데 적극적으로 할 수 있도록 논의를 해 주셨으면 좋겠습니다.

○**강명구 위원** 필요성과 취지에는 공감합니다마는 그 용역보고서를 보고 싶은데, 그것 보고 난 다음에 하는 게 맞는 것 같은데요. 관련된 쟁점들이 아마 거기에 다 담길 텐데……

○**박상혁 위원** 그런데 쟁점들은 여기 오늘 법안에 다 있는 것 아닌가요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다. 저기는 실제 디테일한 운용의 문제인데……

다시 한번 말씀드리면 지금 서민금융이 어려운 국민들, 예컨대 2000만 명 차주의 한 이삼십 %를 보면 500만 명 정도가 서민금융의 도움을 필요로 하시는 분들이고 대부업 이용자가 한 11조, 12조 되고 있고요, 그다음에 불법사금융으로 몰리시는 분들이 한 10조 정도 됩니다. 그렇기 때문에, 지금 경기의 양극화 이런 측면도 있고 중동 사태도 있기 때문에 서민금융을 좀 더 안정적으로 효율적으로 공급하는 것은 국민들을 위해서 저는 절실하다고 생각하고 있기 때문에 신속한 법 통과가 필요하다는 말씀을 올리겠습니다.

○**박상혁 위원** 위원장님, 그래서 일단 아직 뒷부분을 다 안 봤으니까 한번 보고 최종적으로 결정을…… 강명구 위원님은 어떻게 하시든 한번 보시지요.

○**소위원장 강준현** 예, 그렇게 하시지요.

그러면 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 8페이지 설명드리겠습니다.

서민금융안정기금의 설치 및 계정 구분입니다.

하단의 표를 보시면 강준현 의원님 안은 서민금융안정기금에 서민금융보증계정, 자활지원계정을 설치하는 부분이고요.

여기에 대해서 김동아 의원님은 자활지원계정에서 자산형성지원계정을 추가로 분리하는 내용입니다.

검토의견입니다.

정부 출연금을 재원으로 하는 자산형성지원사업을 자활지원계정으로부터 별도의 계정으로 분리하여 운영할지 여부, 분리할 경우 재원 추가 필요성을 결정할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 현재 자활지원계정에는 청년도약계좌나 청년미래적금 같은 자산형성 지원을 하는 계정이 있는데 이 계정의 목적과 성격이 상이한 측면이 있으므로 별도의 계정으로 내부에서 분리하고 향후에 민간의 자발적 출연금도 자산형성지원재원으로 쓰일 수 있게 근거를 마련할 필요가 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

정부 측 의견에 동의하시는지요?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○유동수 위원 잠깐만요, 위원장님.

○소위원장 강준현 예, 존경하는 유동수 위원님.

○유동수 위원 이것은 민간의 자발적 출연금이라는 거지요, 의무적 출연금이 아니고, 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 자발적 출연금도 많이 들어옵니까?

○금융위원회부위원장 권대영 최근에 은행들이 상생금융이나 포용적 금융 측면에서 일부 좀 들어오는 경우가 있습니다. 예를 들어 불법사금융예방대출을 해서, 저희가 불사금에 몰릴 수 있는 사람들에게 100만 원 정도 빌려주는 것들은 금융기관의 특별 출연을 받아서 하고 있습니다.

○유동수 위원 예.

○소위원장 강준현 추가의견이 없으므로 계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 12페이지 설명드리겠습니다.

금융회사 출연금 유효기간 삭제 관련입니다.

2021년 법 개정 시 출연금 부과 대상을 확대하는 과정에서 부칙에 유효기간을 두어 출연 기간을 5년으로 규정하여 현재 26년 10월 8일까지 유효합니다.

이인영 의원안은 이러한 금융회사 출연금의 유효기간을 삭제하려는 것입니다.

개정안과 같이 금융회사 출연금의 유효기간을 삭제할 경우 정책서민금융 재원을 안정적으로 확보하는 한편 금융기관의 사회적 책임 이행 및 이익 환원을 도모할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 정부도 재원의 안정화 측면에서 한시적인 출연을 상시화 하는 제도에 대해서 동의하고 있습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

○**유동수 위원** 금융기관들은 뭐라고 합니까? 금융기관의 의견을 들어 봐야 될 거 아니에요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 금융기관들은 최근에 상생금융이나 포용금융 측면에서 이 부분에 대해서……

○**유동수 위원** 그러니까 이렇게 하려면 금융기관들의 의견을 다 들어 보니 이런 한시적 법률을, 5년을 삭제하는 게 큰 무리가 없다 이렇게 답변을 해 주셔야지 이게 법률적으로 맞는 거 아니에요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 동일한데요. 금융회사도 이런 제도를 안정화하고 상시적으로 하는 부분에 대해서는 동의를 하고 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**소위원장 강준현** 추가의견 없으시면 진행하도록 하겠습니다.

계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 14페이지 설명드리겠습니다.

기금의 관리·운용·회계 등에 대해서 규정하고 이익·손실금에 대해서는 결산상 이익금을 전액 적립하되 손실금 발생 시 해당 적립금으로 보전하고 부족한 경우 정부가 보전하는 것으로 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 검토의견에 동의합니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 16페이지 설명드리겠습니다.

진흥원의 업무 및 운영위원회의 구성 관련입니다.

운영위원회의 심의·의결 사항에 기금운용계획의 수립 및 변경에 관한 사항을 추가하고 운영위원회의 정원 및 위원 임기 또는 세부 구성을 변경하려는 내용으로 정원, 위촉직 전문분야·경력, 위촉직 보궐위원 임기에 대해서 규정하고 있고 적절한 입법조치로 보입니다.

다음, 17페이지입니다.

진흥원 업무·정관에 기금 관련 사항을 추가하는 내용입니다. 이 부분도 필요한 조치로 보입니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 동의합니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 23페이지 설명드리겠습니다.

채권 발행 근거 마련입니다.

기금 내 서민금융보증계정의 부담으로 진흥원이 서민금융안정기금채권을 발행할 수 있는 근거를 마련하고, 기존에 서민금융보완계정의 부담으로 진흥원이 발행하던 채권은 진흥원의 자체 부담으로 발행하는 것으로 변경하려는 내용으로 기금의 안정적인 재원 기반을 보장하기 위한 필요한 조치로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

○유동수 위원 제가 하나 여쭙볼게요.

이렇게 기금이 설정되는 기관의 경우에 거의 기금채를 같이 법으로 발행할 수 있게 해줬습니까? 어떻게 돼 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇게 대부분 기금은 기금채를 하거나 고유 공사채를 하거나 그런……

○유동수 위원 그렇게 안 한 데는 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 저희는 자금조달의 탄력성 측면에서 그런 예를 잘 기억은 못 하겠습니다. 통상적인 어떤……

○유동수 위원 왜 이런 말씀을 드리냐면 국가 보증배수라든지 기금채 발행이든지 이런 게 장기적으로 보면 그 기관의 부실을 자꾸 야기합니다. 그래서 정부는 재원이 한정돼 있기 때문에 출연을 자꾸 안 하려는 경향이 있고 여기는 자체 사업을 계속해야 되고 그러면 기금채에 의존하는 방식이 더 쉬워 보이거든요. 그러면 장기적으로 보면 기금채 발행을 열어 줌으로써 이 기관을 보호하는 게 아니라 이 기관이 재무적으로 굉장히 부실해질 확률이 있어서 한번 짚고 싶은 겁니다.

○금융위원회부위원장 권대영 지금 현재도 진흥원이 기금채를 발행할 수는 있는데 고유계정에서 현재 발행한 사례는 없습니다.

○유동수 위원 없지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 없고. 만약에 기금채를 발행하게 되면 기금운용계획을 국회의 심의를 받아야 되기 때문에 그런 문제는 저희가 적절히 국회의 통제를 받을 수 있다고 생각하고 있고 가급적 금융회사가 좀 재원을 대되 재정에서 매칭을 해 주는 이런 시스템을 저희는 운영했으면 하는 생각입니다.

○유동수 위원 예, 알겠습니다.

○소위원장 강준현 의견 듣도록 하겠습니다. 추가의견 없으신가요?

(「예」 하는 위원 있음)

진행하도록 하겠습니다.

계속 심사하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 25페이지입니다.

먼저 보증배수 상향 관련입니다.

보증계정의 보증배수를 현행 15배에서 20배로 상향하는 내용인데 이는 신용보증기금 및 기술보증기금의 법정 보증배수 20배의 입법례를 참고한 내용입니다.

두 번째, 구상채권 소멸시효를 10년에서 5년으로 단축하는 내용입니다. 이는 채무자의 신속한 재기 기반 마련이 가능하다는 점을 고려한 것으로 보입니다.

세 번째, 휴면계정 전입금 관련입니다.

보증계정 재원 종류에 ‘휴면계정으로부터의 전입금’을 명시하는 내용인데 이는 현행 시행령에서 법률로 상향하려는 것으로 특별한 문제는 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

○유동수 위원 제가 말씀드릴게요.

○소위원장 강준현 예, 유동수 위원님.

○유동수 위원 아까도 제가 보증배수 얘기를 했는데 신용보증기금 같은 경우도 보면 제가 의원으로 처음 들어와서 봤을 때 보증배수가 8배였어요. 그랬다가 12배로 갔다가 지금 20배로 가고.

지금 무역보증기금 같은 경우에는 처음에 배수를 가지고 얘기했습니다. 배수를 가지고 얘기하다가 지금은 그 배수가 의미가 없어서 전체 금액으로 국회 동의를 받고 있어요.

이걸 말씀드리는 이유는 자꾸 배수를 늘리는 방법으로 이렇게 보증배수를 늘려서 국가의 사업들을 하는 것은 일용 이해가 가나 이것 언제까지 배수를 계속 늘려 갈 것인지 이것에 대한 재정 당국을 포함한 금융위의 고민을 좀 요구합니다.

○금융위원회부위원장 권대영 아무래도 직접 대출을 해 주면 재원의 한계로 인한 제한이 있을……

○유동수 위원 그러니까 마치 마이너스통장처럼 지금 쓰기에는 좋으나 장기적 시각으로 보면 우리나라 인구구조로 볼 때 앞으로 한 2035년 되면 생산가능인구라든지 이런 부분들이 급격히 줄거든요. 그럴 때 이렇게 지금 현재적 관점에서 볼 때 보증배수를 계속 늘려 가는 방식들에 대한 고민을 안 하면 중장기적으로 한국의 인구구조로 볼 때 이게 국가채무에 굉장히 부담을 주게 될 것이다 그런 말씀을 드리면서 재정 당국과 함께 이 보증배수를 가급적 늘리지 않는 방법들을 고민을 해 주시기를 부탁드립니다.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님 말씀에 동의하며 저희도 그런 측면을 잘 감안해서 운용을 하도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 30페이지 설명드리겠습니다.

자활지원계정의 보증료 규정 정비입니다.

기금에 이관되는 자활지원계정의 보증료 관련 규정을 삭제하고 서민금융보증계정의 관련 규정을 준용하려는 내용인데 이 부분은 개정안에 맞는 입법조치로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 들도록 하겠습니다.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 정명호 다음, 32페이지입니다.

진흥원의 자료제공 요청 범위 확대 관련 내용입니다.

하단의 표를 보시면 신설되는 부분이 서민의 금융생활 관련 종합상담, 교육 및 정보제공, 서민의 금융생활 지원을 위한 금융상품 등의 알선입니다.

이는 각종 비금융 사업에서도 관련 자료를 제출받아 활용할 수 있도록 하려는 것으로 타당한 입법조치로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 금융뿐만 아니고 고용, 복지까지 복합지원의 필요성이 있기 때문에 저희도 이 방안에 대해서 동의를 합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 들도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 34페이지 설명드리겠습니다.

임원 연대 책임 관련되는 내용입니다.

이는 진흥원 임원의 책임 있는 업무 수행이 가능할 것으로 필요한 조문으로 보입니다.

다음, 직원의 손해배상 책임 관련입니다.

진흥원 업무에 종사하는 자가 고의 또는 중대한 과실로 진흥원에 손해를 발생시킨 경우 배상할 책임을 지도록 하되 고의가 아닌 경우에는 그 책임을 경감할 수 있도록 하는 내용입니다.

이는 고의가 아니면 그 책임을 경감할 수 있도록 함으로써 적극적인 서민금융 지원 업무를 수행할 수 있도록 하는 취지로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견에 동의합니다.

○김승원 위원 이것 한번……

○소위원장 강준현 존경하는 김승원 위원님.

○김승원 위원 부위원장님, 여기 상법에 보면 이사인 경우에 고의·과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위라고 돼 있는데요. 고의·과실이 명시가 돼 있는데 지금 저희 개정안에 보면 고의·과실은 빠지고 그냥 법령 또는 정관 위반이라고 돼 있는데요. 차이가 있을 것도 같고 미미할 것도 같은데 어떨까요? 일부러 빠신 겁니까?

○금융위원회부위원장 권대영 그건 아니고 저희가 다른 법을 참고했는데요. 공공기관의 운영에 관한 법이나 신보법, 기보법의 동일한 규정을 차용해 왔다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○**김승원 위원** 그러니까 여기 상법의 회사에 대한 책임을 차용하셨는데 399조에는 고의·과실이 들어 있거든요, 이 개정안에는 없고. 넣는 게 낫지 않을까요? 약간 좀 무과실 책임 느낌도 나고 그래서.

○**금융위원회부위원장 권대영** 당연히 법체계적으로 위원님 말씀이 옳으신 것 같은데 그건 전문위원님하고 검토를 해서……

○**김승원 위원** 나중에 위원장님께서 협의를 하셔서 고의·과실 여부를……

○**금융위원회부위원장 권대영** 저는 그렇게 해도 합리적일 것으로 판단됩니다.

○**김승원 위원** 저도 그게 조문체계상도 그렇고 맞을 것 같아요, 법률체계상으로도.

○**소위원장 강준현** 전문위원님이 한번 정리를 해 보실래요, 지금 말씀하신 것에 대해서?

○**수석전문위원 정명호** 예.

○**소위원장 강준현** 일단 그 내용 관련해서 의결하기 전에.

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희가 그렇게 수용을 하겠습니다.

○**박상혁 위원** 상법을 따르는 걸로?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**김승원 위원** 상법이 기본이니깐 거기에 따라 가는 게 맞을 것 같아요.

○**소위원장 강준현** 상법을 따르는 걸로?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**소위원장 강준현** 그러면 따로 정리 안 해도 되겠습니까?

○**수석전문위원 정명호** 예.

○**소위원장 강준현** 그렇게 하시지요. 그러면 김승원 위원님 말씀을 반영하는 걸로 해서 그렇게 하겠습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 동의하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정명호** 36페이지입니다.

기금 설치에 따른 조문 정비 내용입니다.

관련 조문에 주체·명칭 등의 변경사항을 반영하는 내용입니다.

수정의견입니다.

사업수행기관 지원, 기부금품의 접수의 주체는 진흥원이라는 점을 명확히 하는 일부 자구수정이 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 주시기 바랍니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 동의합니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다, 전문위원님.

○**수석전문위원 정명호** 그다음, 시행일입니다.

검토의견입니다.

기금은 2027년 1월 1일로 신설하되 기금과 직접 관련이 없거나 기금 신설을 위해 사전

적으로 준비가 필요한 사항은 공포 후 6개월이 경과한 날에 시행하려는 취지로 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

다음, 기금 관련 경과조치입니다.

이 부분에서 기금 신설 시 계정 및 사업 이관에 관한 사항을 규정한 것으로 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

다음, 운영위원회 구성 변경에 따른 경과조치입니다.

검토의견입니다.

구체적인 구성 시기를 명확히 하기 위해 법 시행 후 1개월 이내에 개정된 규정에 따라 새로 위원을 위촉하되 기존에 임명된 위원은 새로운 위원이 위촉될 때 임기가 만료한 것으로 간주하는 방안이 필요한 것으로 보입니다. 참고로 현재 위촉직 위원 6명의 임기는 금년 9월 30일까지입니다.

그다음에 기존 지명직 위원은 개정된 규정에 따라 지명된 것으로 간주하는 규정을 추가할 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 전문위원 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

지금 죽 보면 내용과 조문 등등 해서 다 정리된 것 같은데 아까 존경하는 강명구 위원님 말씀하신 것 관련해서……

○박범계 위원 이의 없으시대요.

○소위원장 강준현 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○박상혁 위원 내용을 보니까 뭐.

○李憲昇 위원 잠깐만, 강명구 위원 어떻게 하자고?

○소위원장 강준현 아니……

○박상혁 위원 진행하자고.

○李憲昇 위원 통과시키는 걸로?

○소위원장 강준현 예.

○李憲昇 위원 연구용역 결과 나올 때까지 보류하는 게 아니고?

○박상혁 위원 그 내용을 보니까 뭐 그럴 정도의……

○소위원장 강준현 그것은 별개로 나중에 금융위에서……

○금융위원회부위원장 권대영 설명을 드리도록 하겠습니다.

○소위원장 강준현 아니면 서민금융진흥원인가요, 보고를 해 주든가 설명을 좀 해 주셔야 될 것 같습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇게 하겠습니다.

○李憲昇 위원 저는 좀 생각이 다른데요?

○박범계 위원 복병이 나타났네, 또.

○李憲昇 위원 복병이 아니고, 그동안 상당수의 서민금융상품 상환율이 매우 저조하고 또 지속가능성에 대한 의문이 계속 제기되고 있는데 어떤 규모까지 서민금융지원이 이루

어저야 타당한지에 대해서 아직 사회적 합의가 이루어지지 않은 것으로 보입니다.

그래서 기금 법제화 및 금융회사 출연 상시화 또 서민금융지원의 실질적인 효과, 서민 금융지원 필요 규모, 서민금융지원의 지속가능성 또 금융소비자에게 전가될 비용 부담 부분에 대한 구체적인 분석 결과가 국회에 제대로 보고가 되고 또 이를 토대로 해 가지고 법 개정 타당성을 한번 살펴보는 게 맞다고 보는데요. 이것 조금 보류하면 안 될까요?

부위원장님, 용역이 언제 나온다고 했습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 6월 달로 알고 있습니다.

○**李憲昇 위원** 지금 4·5·6월, 한 3개월 남짓……

이 법이 급합니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 지금 상황이 양극화되어 있고 서민들의 어려움이 있기 때문에 저희는 안정적인 기금과 서민금융 확대를 위해서 절실하고요.

위원님께서 말씀하셨던 그런 체계적인 평가·분석은 저희가 이 법을 통과시켜 주시면 바로 위원님께 별도 보고를 드리도록 하고……

○**李憲昇 위원** 아니, 여태까지 투입된 게 효과가 있는지 없는지 그 분석이 이루어지고 효과가 있다면 당연히 그 일이 계속돼야 될 건데……

○**금융위원회부위원장 권대영** 위원님, 지금 현재 저희가 연간 한 120만 명 정도한테 한 6.8조 원을 공급하고 있습니다. 그런데 아까 제가 말씀드린 대로 대한민국에 이 도움이 필요한 분은 제가 보기에 한 400만~500만 명 정도 되기 때문에 그 규모가 작다는 말씀을 드리겠습니다.

또 말씀하신 대로 연체나 상환에 대한 우려에 대해서도 저희가 잘 알고 있습니다. 그래서 그런 부분도 꼭 필요한 사람한테 자금이 지원되도록 체계화시키는 노력을 해 나가겠습니다.

지금 굉장히 절실하기 때문에 위원님께서 꼭 이 법을 통과시켜 주셨으면 감사하겠습니다.

○**박상혁 위원** 동의해 주시지요.

○**강민국 위원** 이것은 어차피 용역이 6월 달에 나오면 그것을 보고 좀 해야 안 되나?

○**李憲昇 위원** 몇 달 기다려 주십시오.

○**소위원장 강준현** 제가 좀 말씀을 드리면 아까 제가 이해하기로는 용역 준 게 이 법이 통과될 것을 전제로 해서 서민금융진흥원이 앞으로 어떻게 그것을 잘 해 나갈 것인가 매뉴얼을 마련하려고 용역을 준 거 아닌가요? 나는 그렇게 이해를 했거든요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다. 위원님들한테 법이 통과되기 전에 저희가 이것을 하겠다 그런 측면은 아니고요. 기재부와 저희 정부 내에서 이 기금의 필요성에 동의를 했기 때문에 언젠가는 되기 때문에 잘 준비하기 위해서 굉장히 실무적이고 운영상의 문제를 잘 검토하는 그런 측면이지 국회의 어떤 입법에 대해서 저희가 제안한 건 아니라는 말씀을 드리고, 현재 이 법이 굉장히 절실하다는 말씀을 다시 한번 올리겠습니다.

○**박상혁 위원** 존경하는 강민국 위원님이나 이렇게 말씀드리는 게 앞으로도 용역 때문에 시급한 사안들이 미뤄지거나 해서는 안 되는 것도 잘 아실 거라고 생각합니다.

그리고 그런 부분들은 서금원이나 금융위에서 용역 결과가 나오면 의회에 자세히 설명

도 드리고 또 사전에 필요성들에 대해서 위원님들께 하시고 오늘은 가급적 통과를 시켜 주셔서 빨리 전체회의도 하고 본회의 통과될 수 있도록 협조해 주셨으면 좋겠습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 지적하신 말씀 저희 유념해서 잘하도록 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 존경하는 이현승 위원님.

○**李憲昇 위원** 서민금융진흥원의 작년 10월 서민금융안정기금 설치 및 운영방안 컨설팅 용역 제안요청서에 보면 ‘과업의 범위’ 이래 가지고 기금 설치의 타당성 검토 및 적합성 검토·분석이 있습니다.

이 기금 신설이 타당한지 안 한지 그 용역 결과가 나오기도 전에 법무터 통과시켜 가지고 이것을 하겠다는 거는 사실은 우리 법체계나 입법 과정에 맞지 않다고 저는 생각을 합니다. 그래서 용역 결과가 나올 때까지 기다리고 그 이후에 기금 신설이 타당하다는 용역이 나온다면 당연히 국회에서 적극적으로 도와 가지고 입법을 하면 되지요. 한 3개월 정도인데 뭐가 그리 급합니까?

○**강민국 위원** 서민금융지원이라는 이 기금 목적이 너무 포괄적이고 사실 만약 금융위원회의 입장처럼 그렇게 시급한 거 같으면 빨리 조치를 해야하지요. 그렇지요?

저는 지금 여러 가지 것을 봐서, 어쨌든 용역이 6월 달에 나오면 두 달밖에 안 남았기 때문에 그때 해도 늦지 않다는 생각을 가지고 있습니다.

○**박상혁 위원** 부위원장님, 보통 용역을 하면 사실상 용역 만료는 6월에 되더라도 실질적인 결과가 나오는 중간보고는 보통 거의 나오지 않습니까? 이거 중간보고는 언제 해요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 중간보고는 저희가 받은 것으로 알고 있습니다.

○**박상혁 위원** 중간보고는 받았어요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**한창민 위원** 그러면 중간보고를 검토를 했을 거 아닙니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**한창민 위원** 기금 설치의 취지나 이런 것들이, 용역 결과보고서의 중간보고 내용을 검토한 결과 필요성이나 여기에 대한 한계나 문제점들에 대한 것들을 어떻게 보완해서 진행할 수 있다 이 정도로 얘기해 주셔서 저는 빨리 진행해야 된다고 보는데 지금 국민의힘 위원님들께서 또 용역 결과보고서를 이야기하니 중간보고 결과의 내용을 토대로 이것이 크게 문제없이 진행될 수 있다는 것을 말씀을 해 주세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박상혁 위원** 중간보고 결과를 보고 목요일 날 우리가 다시 1소위를 하기로 했으니 그때 최종결정을 하면……

○**소위원장 강준현** 그렇게 하시지요.

○**유동수 위원** 그때까지 위원님들께 보고를 잘 드리세요.

○**박상혁 위원** 설명을 해 주세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**소위원장 강준현** 서민금융진흥원이나 아니면 금융위에서 그사이에 설명을 해 주시거나 보고를 해 주세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 알겠습니다.

○소위원장 강준현 이 사안은 계속 심사를 하도록 할게요.

○李憲昇 위원 잠깐만, 일단 설명하기 전에 중간 용역 결과 나왔다면 우리한테 보고를 해야지요. 우리가 그 내용을 보고 판단을 해야 되는데……

○강민국 위원 국민의힘 위원한테만 하는 게 아니고 이것은 정무위 전체에 보고를 해야 돼요.

○소위원장 강준현 의결하는 게 아니에요.

○李憲昇 위원 그러니까 용역보고서를 미리 주세요, 다음 주까지 기다리지 말고.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 저희가 오늘 오후에 바로 조치를 하도록 하겠습니다.

○李憲昇 위원 그것 보고 다시 또 논의합시다.

○강민국 위원 국민의힘 위원들한테만 주는 게 아니고 소위 위원들은 다 주셔야지요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 강준현 자, 그러면 이렇게 하겠습니다.

의사일정 제10항부터 제12항까지 이상 3건의 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부 개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해서 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

이상으로 오늘 법안심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

정부 관계자 여러분 수고 많으셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(11시53분 산회)

○출석 위원(13인)

강명구 강민국 강준현 김상훈 김승원 김현정 박범계 박상혁 유동수 이강일
이양수 이현승 한창민

○출석 전문위원

수석전문위원 정명호

○정부측 및 기타 참석자

국무조정실

국무2차장 김용수

금융위원회

부위원장 권대영

기획조정관 김기한